

1502006-66.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helio Narvaez

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... pelas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, avistaram a ré, que, ao notar a aproximação dos milicianos, demonstrou certo nervosismo. Os milicianos decidiram efetuar a abordagem.

Realizada a inspeção, foi encontrada, na posse da averiguada, a totalidade dos entorpecentes apreendidos, bem como certa quantia em dinheiro, proveniente do narcotráfico.

Assim, acabou detida e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502006-66.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502006-66.2021.8.26.0228

Réu:

MARIANA PAULINO FERREIRA DA SILVA

Juiz de Direito: Doutor Helio Narvaez

VISTOS, etc.

MARIANA PAULINO FERREIRA DA SILVA, já qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Segundo consta da denúncia, no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 16h00min, na rua Tenente Sotomano, altura do numeral 1275, Vila Medeiros, nesta capital, a denunciada trouxe consigo, para entrega e consumo de terceiros, 36 (trinta e seis) invólucros plásticos de "tetrahidrocannabinol", substância vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido total de 50,4g (cinquenta gramas e quatro decigramas); e 62 (sessenta e dois) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido total de 0,3g (três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ré foi pessoalmente notificada (fls. 88), apresentou defesa prévia (fls. 90/101) e a denúncia foi recebida a folhas 105. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas.

A denunciada não compareceu no ato processual designado, de forma que teve sua Revelia decretada a folhas 130.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição e, em caso de eventual condenação, formulou pedidos subsidiários.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência nº 144/2021 (fls. 02/04); auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); laudo de constatação nº 23.532/2021 (fls. 20/23); laudo de exame

químico-toxicológico nº 35.040/2021 (fls. 126/128), que atestou a presença das substâncias "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)" e "COCAÍNA", encontrada sob a vigília da acusada, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral produzida em Juízo.

Com efeito, no dia e local do fato, policiais militares, em patrulha rotineira pela região, conhecida pelas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, avistaram a ré, que, ao notar a aproximação dos milicianos, demonstrou certo nervosismo. Os milicianos decidiram efetuar a abordagem.

Realizada a inspeção, foi encontrada, na posse da averiguada, a totalidade dos entorpecentes apreendidos, bem como certa quantia em dinheiro, proveniente do narcotráfico.

Assim, acabou detida e encaminhada à Distrital.

A autoria, é indubitosa. A ré foi presa em flagrante delito no momento em que trazia consigo entorpecentes, circunstância que já a compromete seriamente, posto que a flagrância é de relevante suficiência probatória, tornando a autoria do espúrio indubitosa.

Na Delegacia de Polícia, a indiciada, Maria Paulino Ferreira da Silva, manifestou seu direito de permanecer silente (fls. 14).

Em Juízo, a ré, Marina Paulino Ferreira da Silva, não compareceu para seu devido interrogatório judicial, de forma que teve sua Revelia decretada (fls. 130).

A testemunha, Rondon Félix Castro da Silva, policial militar, narrou que durante patrulhamento pela região do ocorrido, conhecido ponto de venda de entorpecentes, avistou a ré. Ao perceber a presença da equipe policial, a acusada se evadiu e tentou ingressar em uma residência. Diante da atitude suspeita, decidiu efetuar abordagem. Durante a verificação, na posse da averiguada apreendeu entorpecentes, todos embalados unitariamente, prontos para a venda posterior. Ainda, encontrou a importância aproximada de R\$ 80,00 (oitenta reais), proveniente da comercialização dos narcóticos.

A testemunha, Willian Gomes Ferreira, também policial militar, relatou que, realizava patrulhamento, em ponto de notória narcocontrabandagem. Observou algumas pessoas. Ilustrou que a acusada, ao perceber a presença da equipe policial, se evadiu. Tentou entrar em uma residência. Decidiu abordá-la. Questionou-lhe o que carregava no interior de sua bolsa. A averiguada permitiu que fosse realizada a verificação. Apreendeu, dentro do objeto que a ré carregava, drogas. Indagada, confirmou a traficância, e entregou a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais), proveniente da comercialização das substâncias espúrias.

Nesse quadro, não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam". (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap. Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não seja a procedência da presente ação penal.

Senão vejamos. A quantidade e forma de acondicionamento das drogas, são elementos suficientes para indicar, com a segurança necessária, que as substâncias encontradas sob vigília da denunciada se destinavam ao narcotráfico.

Com efeito, no dia do evento, policiais militares, durante patrulhamento rotineiro, em ponto de notório comércio espúrio de entorpecentes, avistaram algumas pessoas. A ré, ao perceber a presença da equipe policial, se evadiu. Tentou ingressar em uma

residência. Diante da atitude suspeita, os milicianos decidiram abordá-la. No interior da bolsa que carregava, foi apreendida a totalidade dos entorpecentes discriminados na exordial acusatória. Indagada, a averiguada admitiu o comércio ilícito de drogas, além de entregar a importância de R\$ 82,00 (oitenta e dois reais), proveniente da venda dos alucinógenos.

Os relatos, uníssonos, dos Policiais Militares acerca da conduta antissocial praticada pela denunciada, em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são elementos que corroboram com o conjunto probatório, coeso e harmônico, no sentido da devida condenação.

A maneira de acomodação das drogas encontradas em zelo da acusada, qual seja, 36 (trinta e seis) invólucros plásticos de "tetrahidrocannabinol", substância vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido total de 50,4g (cinquenta gramas e quatro decigramas); e 62 (sessenta e dois) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido total de 0,3g (três decigramas), afasta qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação do delito pelo qual foi indiciada.

Saliento que o mencionado material apreendido sob o domínio da denunciada, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); laudo de constatação nº 23.532/2021 (fls. 20/23); laudo de exame químico-toxicológico nº 35.040/2021 (fls. 126/128), atestou a presença das substâncias "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)" e "COCAÍNA", componentes de uso proscrito no Brasil.

Por derradeiro, anoto que a conduta criminosa foi realizada durante o período de calamidade pública, conforme disciplina o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 e o Decreto Estadual nº 64.879, do Congresso Nacional, fato que se consubstancia na incursão da circunstância agravante genérica normatizada no artigo 61, inciso II, letra "j" do Código Penal.

Prospera, integralmente, a denúncia.

Fundamentada a condenação, passo a dosar as penas.

Em primeira fase de fixação da pena, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do artigo 59 do Código Penal, bem como artigos 42 e 43 da Lei de Drogas, fixo a reprimenda em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário calculado no mínimo legal, ou seja, à razão de 5/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Em segunda fase, verifico a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, à medida que o delito praticado ocorreu durante o estado de calamidade pública em razão do COVID-19. Assim, exaspero a reprimenda, fixando-a em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa. Em terceira fase, não há registro acerca do envolvimento anterior com a traficância e, considerando que a ré atende às exigências da Lei, tais circunstâncias autorizam a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006. Sendo assim, reduzo a pena em 2/3, visto a pequena quantidade de drogas apreendidas, estabelecendo a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

Fixo, por fim, o regime ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Ademais, considerando que a ré preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por 02 (duas) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO consistentes na Prestação de Serviços à Comunidade pelo mesmo período já determinado na fixação da reprimenda, na razão do artigo 46 do Código Penal, e Limitação de Fim de Semana, por prazo análogo. Saliento que deixo de aplicar a multa substitutiva, posto que a denunciada realizou tráfico, situação que indica hipossuficiência, a demonstrar que a limitação é a medida mais adequada. Em caso de descumprimento, a ré descontará a sanção no regime já determinado.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a ré MARIANA PAULINO FERREIRA DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, à pena de 01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA por 02 (duas) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, consistentes na Prestação de Serviços à

Comunidade pelo mesmo período, na razão do artigo 46 do Código Penal, e Limitação de Fim de Semana, por prazo análogo, ALÉM DO PAGAMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, com valor unitário calculado no patamar mínimo.

Tendo em vista o regime de pena aplicado e diante da substituição da pena privativa de liberdade acima operada, CONCEDO-LHE O RECURSO EM LIBERDADE.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Determino a destruição da droga apreendida (fls. 15/16), guardando-se quantidade suficiente para contraprova. Oficie-se.

Determino, ainda, o perdimento do valor apreendido (fls. 15/16). Oficie-se ao SENAD/FUNAD e ao Banco do Brasil.

Por fim, determino a destruição do objeto (bolsa), apreendido a folhas 15/16. Providencie-se o necessário.

Taxas nos termos da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA